

1502868-49.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... proveito em mentir. Nesse sentido:

"ROUBO - Prova - Palavra da vítima - Validade. Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor." (TACrimSP - Ap. Crim. nº 1.006.081 - Campinas - Rel. Juiz Wilson Barreira - DJU 19.04.96).

"Em sede de crimes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502868-49.2022.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502868-49.2022.8.26.0536 - Ordem nº 2022/001854

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223673/2022 - CPJ PRAIA GRANDE, 26805161 - CPJ PRAIA GRANDE, 2223673 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE SOUSA SANTANA

Réu Preso

Vistos.

Bruno de Sousa Santana está sendo processado como incurso, por duas vezes, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 16 de agosto de 2022, no período da tarde, na Avenida Presidente Castelo Branco nº 11.860, bairro Caiçara, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, em concurso de agentes e com unidade de desígnios com mais um indivíduo identificado pela alcunha "Alemão", subtraiu, para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com a simulação do emprego de arma, um aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone XR, cor preta, avaliado em R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e uma corrente de prata, avaliada em R\$ 120,00 (cento e vinte reais), pertencentes à vítima Matheus Fernandes Cardoso, bem como um boné da marca Nike, avaliado em R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais), pertencente à vítima

Guilherme Nicolas da Silva Teixeira.

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2022 (fls. 60/61).

O réu foi citado (fls. 73/74), apresentando resposta à acusação às fls. 77/78.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arrolada na denúncia e, ao final, interrogado o réu (fls. 110/111). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 115/123 e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa do réu, em memoriais às fls. 135/150, requereu a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso II ou VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, rechaça-se a tese ventilada pela Defesa, eis que não há falar-se em nulidade da prova em razão da suposta irregularidade da abordagem do acusado, porquanto este se encontrava em via pública pedalando em alta velocidade e a atuação inicial da Guarda Civil Municipal se deu em razão de conduta evidentemente imprudente do agente em via pública e, assim, chamando a atenção dos guardas, os quais não foram movidos por sentimento íntimo policalesco, mas por conduta externa do próprio acusado, a qual, inclusive, fazia presumir a prática de ilícito e, aliás, praticou ilícito penal de desobediência ao não atender a primeira ordem de parada e, assim, legitimou a ação dos guardas. Posteriormente, restou confirmado o delito pela conduta praticamente simultânea dos ofendidos, que narraram o roubo à outra equipe da guarda municipal e conduzido o agente, enfim, até a delegacia de polícia.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito, seara em que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), auto de entrega (fls. 17/18), auto de avaliação (fls. 15/16), bem como pela prova oral produzida. A autoria é certa e aponta para o réu. A vítima Matheus Fernandes Cardoso, em juízo, disse que tinha acabado de chegar à praia com a outra vítima e uma amiga em comum e, quando decidiram ir até o mar, foram abordados por dois homens em uma bicicleta, que logo começaram a fazer um monte de perguntas e, simulando estarem armados, subtraíram seus pertences pessoais e de Guilherme. Depois dos fatos, estavam retornando e encontraram a polícia, quando os policiais disseram que eles estavam detidos e que tinham acabado de localizar as vítimas, autorizando a prisão deles. Não viu nenhum objeto, mas ficou com medo de que estivessem de fato armados. Como Guilherme foi em seu auxílio, também foi roubado na ocasião, perdendo o seu boné. Todos os seus objetos subtraídos foram recuperados, mas a outra vítima não recuperou o boné. Em delegacia reconheceu quem o abordou, sendo que um dos agentes apenas ameaçou, enquanto o outro pegou os bens, não sabendo consignar o que fez o réu detido. Em juízo reconheceu o réu com absoluta certeza, aduzindo que foi ele quem pegou seu celular. A vítima Guilherme Nicolas da Silva Teixeira, em juízo, disse que ele e a outra vítima, acompanhados de uma amiga, foram para a praia, sendo que os dois agentes começaram a se aproximar quando eles se afastaram de um grupo maior de pessoas, chegando a abordá-los e fazendo diversas perguntas, sendo que na sequência o rapaz que foi preso fez gestual como se estivesse armado e, anunciando o roubo, o outro rapaz subtraiu os bens de Matheus e seu boné. Como as agentes estavam de bicicleta, eles foram embora, mas no caminho de casa cruzaram com um policial que estava em busca de eventual vítima. Recuperaram tudo, exceto seu boné. O agente preso na delegacia foi o que simulou estar armado e anunciou o roubo e não o conhecia previamente. Tem certeza do reconhecimento em delegacia. Em juízo reconheceu o réu como sendo aquele que fez as ameaças e anunciou o assalto, fazendo menção de estar com arma na cintura.

A testemunha André Luiz Campo Iglesias, guarda civil municipal, disse que estavam em patrulhamento quando observaram um rapaz de bicicleta cruzando a rua em alta velocidade e sem qualquer cuidado, tanto que ele quase foi atropelado. Feita a abordagem, ele trazia consigo dois aparelhos celulares, um que seria seu e o outro

supostamente de sua esposa. Após a sua abordagem, um outro agente municipal foi acionado por civis que relataram o roubo. O outro agente não foi detido. A vítima reconheceu o réu e o celular subtraído. Não conhecia o réu antes dos fatos. Em delegacia constataram que ele era procurado. O que resultou a abordagem foi que ele atravessou a avenida da praia em velocidade muito alta e ao tentarem orientá-lo sobre a conduta, ele tentou se evadir. Esclareceu que ele não estava na ciclovia e quase causou um acidente, de modo que quiseram pará-lo para passar orientação, mas em um primeiro momento ele não acatou o pedido.

O réu, em seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos. Relatou que estava em casa e decidiu ir para praia fumar e encontrou um amigo, avistando os três civis, de modo que seu amigo visualizou os pertences de um dos transeuntes e decidiram roubar, sendo que ele puxou o celular do rapaz, apenas. Enquanto estava indo embora foi abordado pelos guardas civis. Afirmou que ele apenas puxou o celular, não sabendo o que seu amigo falou. Já foi processado previamente por roubo. Não conhecia os guardas civis municipais que lhe prenderam, tampouco as vítimas.

Estas foram, portanto, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e tenho que suficientes para um édito condenatório.

De acordo com a narrativa das vítimas em ambas as fases da persecução penal, o agente e comparsa procederam com a abordagem e, simulando posse de armamento, subtraíram seus pertences pessoais, sendo que ato contínuo foi localizado e identificado o réu, o qual trazia consigo parte dos bens roubados, os quais reconhecidos e recuperados pelo legítimo proprietário. Destaco, ainda, que as versões das vítimas foram coerentes e harmônicas entre si nas duas fases da persecução penal, narrando a conduta do réu, bem como houve o seguro reconhecimento em delegacia e juízo e, nos crimes contra o patrimônio é de suma importância a palavra do ofendido, sendo a prova suficiente para um juízo de certeza, ainda mais como nos autos em que nada há a indicar que as vítimas tivessem qualquer razão ou motivo lógico para agravar a situação do acusado. Assim, a palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teria ela qualquer proveito em mentir. Nesse sentido:

"ROUBO - Prova - Palavra da vítima - Validade. Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor." (TACrimSP - Ap. Crim. nº 1.006.081 - Campinas - Rel. Juiz Wilson Barreira - DJU 19.04.96).

"Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido." (revisão nº 224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).

Digno de nota, ainda, que o próprio agente confessou a subtração na companhia de segunda pessoa, não obstante tenha tentado minorar a realidade fática, não revelando a grave ameaça usada na prática delitiva, todavia, válida a confissão acerca do surrupio, sendo prova consistente no feito, posto que "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos." (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7ª ed., Editora Atlas S/A São Paulo, 2.000, pág. 469).

Por fim, há os relatos dos guardas civis municipais, os quais em contato com o agente aclararam no feito de que este trazia consigo os bens roubados, destacando-se, ainda, que os depoimentos se deram de modo seguro e foram harmônicos em ambas as fases da persecução penal e se coadunam com toda a narrativa colhida ao longo dos fólios e, ademais, os guardas municipais, os quais gozam de fé pública:

"Com efeito, os guardas municipais ALEX FERNANDO DOMINGOS e MARIA FRANCISCA LINDES

confirmaram, em versão uníssona e verossímil, a veracidade dos fatos articulados na inicial acusatória, acrescentando que RAFAEL foi preso próximo ao local dos fatos e o televisor estava escondido atrás de um banco da praça, próximo a ele. Afirmam, ainda, que RAFAEL confessou, informalmente, a autoria delitiva (v. mídia em anexo). Neste ponto, sobre a palavra dos guardas civis, atente-se que se aplica a mesma lógica em relação aos policiais militares, sendo certo que há muito se entende que "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória" (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009)." (Apelação nº 0000928-48.2016.8.26.0144. TJ/SP - 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Des. Reinaldo Cintra. Julgamento: 22/11/2017)

Por fim, quanto à majorante, tenho que restou comprovada, uma vez que no mínimo foram dois os agentes a praticar o roubo no local, conforme relato da ofendida. Conclui-se, destarte, que a autoria e a materialidade estão confirmadas através do conjunto probatório colhido nos autos, restando a individualização da pena. Na primeira fase da dosimetria, não verificando circunstância apta ao recrudesimento da pena, uma vez que a conduta do agente não excede a tipificação penal, fixo-a no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo e unitário legal. Em segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu é multirreincidente (processos nº 0000609-82.2017.8.26.0520 e 0003328-85.2019.8.26.0158) e, todavia, não obstante tenha confessado parcialmente o delito, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos processos-paradigma do Tema nº 585, preponderará a agravante, daí porque majoro a pena em 1/5, a qual resulta, pois, em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Em última fase, reconhecendo a causa de aumento do delito de roubo referente ao concurso de agentes, majoro as penas em 1/3, alcançando, pois, o montante de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Outrossim, à vista do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal, uma vez que patrimônios de duas vítimas diversas foram atingidos, majoro a pena em 1/6, resultando, assim, no montante de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no unitário e mínimo legal. É cabível o regime inicial fechado de cumprimento da pena, independentemente do quantum aplicado, isso porque o roubo é crime grave e intranquiliza toda a sociedade, tudo a exigir medidas drásticas, sendo incompatível com os regimes mais brandos de cumprimento de pena (artigo 33, § 3º do CP), ainda mais diante de fatos nos quais trata-se de réu reincidentes específico. Assim, não se mostram cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, muito menos a concessão de sursis. Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponível ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural. Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar, especialmente porque o réu revela em concreto disposição para crimes violentos, aptos a comprometer a ordem pública, o caso é de manter o sentenciado no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade. Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Bruno de Sousa Santana como incurso, por duas vezes, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal às penas de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no unitário e mínimo legal.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória não terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência do sentenciado a estabelecimento penal compatível com o regime que lhe foi imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal.

(c) Após o trânsito em julgado: (c.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (c.2) expeça-se a definitiva guia para execução da pena; e (c.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 28 de novembro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA